부동산 세법	매일학습문제	이 혁 교수	3~4월 과정 4주차 26.03.28
박문각 평택학원		☎ 031) 691 - 1972	

1.지방세법상 취득세액을 계산할 때 중과기준세율만을 적용하는 것을 모두 고른 것은?

㉠ 토지의 지목변경으로 가액이 증가한 경우
㉡ 존속기간이 1년을 초과하는 임시건축물의 취득
㉢ 민법 제839조의2에 따라 이혼시 재산분할로 인한 취득
㉣ 상속으로 인한 취득 중 법령으로 정하는 1가구 1주택 및 부속토지의 취득
㉤ 개수로 인하여 건축물의 면적이 증가한 경우

① ㉠ ㉤　② ㉠　③ ㉠ ㉡　④ ㉡ ㉢　⑤ ㉢ ㉣ ㉤

2. 다음은 취득세에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 취득세 납세의무가 있는 법인은 취득 당시의 가액을 증명할 수 있는 장부와 관련 증거서류를 작성하여 갖춰 두어야 한다. 이에 따른 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 산출세액 또는 부족세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 징수하여야 할 세액에 가산한다.

② 임시용 건축물(사치성 재산은 제외)의 경우 존속기간이 1년을 초과하지 아니하는 경우 취득세를 비과세 한다.

③ 상속이나 증여(부담부증여 포함)로 취득한 후 취득세를 신고 납부하지 아니한 경우 신고기한 다음 날부터 10년 이내에 이를 부과 할 수 있다.

④ 납세의무자가 신고기한까지 취득세를 시가인정액으로 신고 한 후 지방자치단체의 장이 세액을 경정하기 전에 그 시가인정액을 수정신고한 경우에는 과소신고가산세를 부과하지 아니한다.

⑤ 취득세 과세물건을 취득한 후에 그 과세물건이 중과세율의 적용대상이 되었을 때에는 중과세율을 적용하여 산출한 세액에서 가산세를 포함하여 이미 납부한 세액을 공제하고 신고·납부하여야 한다.

3. 다음은 「지방세법」상 취득세 납세 절차에 대한 설명이다. 이 중 옳은 것은?

① 토지를 취득한 자가 그 취득한 날로부터 1년 이내에 인접한 토지를 취득한 경우에는 그 전후의 취득에 관한 토지의 취득을 1건의 토지 취득으로 보아 면세점을 적용한다.

② 국내에 주소를 둔 상속인이 상속으로 취득한 경우에는 상속개시일로부터 6개월 이내에 납세지를 관할하는 지방자치단체에 납세의무자가 신고하고 해당 세액을 납부하여야 한다.

③ 국가 등이 취득세 과세물건을 매각하면 매각일로부터 60일 이내 지방자치단체의 장에게 통보하거나 신고하여야 한다.

④ 취득세 납세의무자가 신고 또는 납부의무를 다하지 아니하면 산출세액 또는 그 부족세액에 가산세를 합한 금액을 세액으로 하여 신고하고 납부하여야 한다.
⑤ 증여로 취득한 경우에는 취득일로부터 3개월 이내 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.

4. 지방세법상 부동산 등기에 대한 등록면허세의 표준세율로 틀린 것은?

① 전세권 말소등기 : 건당 6,000원
② 상속으로 인한 소유권 이전등기 : 부동산가액의 1천분의 8
③ 지역권 설정 및 이전등기 : 요역지 가액의 1천분의 2
④ 임차권 설정 및 이전등기 : 임차보증금의 1천분의 2
⑤ 저당권 설정 및 이전등기 : 채권금액의 1천분의 2

정답 및 해설

1 : ③ - �Ⓒ ㉣ : 표준세율에서 중과기준세율을 뺀 세율
㉤ : 면적증가는 원시취득의 세율을 적용한다.
2 : ⑤ - 가산세는 제외한다.
3 : ① - ② 상속개시일아 속한달의 말일부터 6개월 ③ 매각일로부터 30일 이내 ④ 보통징수한다. ⑤ 증여로 취득한 경우에는 취득일이 속한달의 말일부터 3개월 이내
4 : ④ - 임차권 설정 및 이전등기 : 월임대차금액의 1천분의 2